

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В ЗДАНИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА: ЗАКРЫТЬ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ

Составители: *Потемкина Елизавета Алексеевна* – частнопрактикующий юрист (г. Москва);

Савченко Наталья Анатольевна - юрист ООО «Некрополь» (г. Новосибирск), преподаватель Новосибирского учебного центра похоронного сервиса, член Экспертной рабочей группы по совершенствованию похоронного законодательства при Комиссии по вопросам похоронного дела Общественного Совета при Минстрове России

При разрешении спора судьи часто принимают во внимание обстоятельства неправового характера, ввиду специфики ритуальных принадлежностей как товара. В подавляющем большинстве исковых заявлений о прекращении деятельности магазинов ритуальных услуг, складов похоронных принадлежностей и офисов по приему заказа на ритуальные услуги в жилых домах истцы в доказательной базе ссылаются на то, что такое вынужденное соседство негативно отражается на психологическом состоянии граждан и детей, проживающих в этом доме, поскольку они испытывают постоянный стресс при виде похоронной атрибутики как напоминании об окончании человеческой жизни по несколько раз в день. Аргументом в правовом поле здесь выступает нарушение права граждан на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека в соответствии с положениями Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Что делать? Есть ли выход?

Представляем вам подборку примеров из судебной практики, которыми вы можете пользоваться при возникновении спорной ситуации

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Как указано в самом Своде правил 54.13330 СНиП 31-01-2003 настоящий свод правил актуализирован в целях повышения уровня безопасности людей и сохранности материальных ценностей в соответствии с Федеральными законами, повышения уровня гармонизации с требованиями международных нормативных документов, применения единых методов определения эксплуатационных характеристик и методов оценки и учета санитарно-эпидемиологических требований к условиям проживания в жилых многоквартирных зданиях.

В подвальном, цокольном, первом и втором этажах жилого здания (в крупных и крупнейших городах - в третьем этаже) допускается размещение встроенных и встроенно-пристроенных помещений общественного назначения при условии соблюдения требований , за исключением объектов, оказывающих вредное воздействие на человека.

То есть вам будет необходимо доказывать, что ваш офис не оказывает вредного воздействия на человека – а это соответственно отсутствие в офисе продаж самой ритуальной продукции! Это поможет вам при решении вопроса в вашу пользу!

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА В ПОЛЬЗУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ПРИМЕР 1. В нежилом помещении, расположенном в здании многоквартирного жилого дома, находится только офис по приему заказов на ритуальные услуги. Торговля ритуальными принадлежностями не ведется, нет помещений для приема и хранения товара, подготовленного к продаже

Фабула дела:

Общество с ограниченной ответственностью «Ритуальная служба «Обряд» (далее - заявитель, Общество) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением к Прокуратуре Центрального района Санкт-Петербурга (далее - заинтересованное лицо, Прокуратура) о признании недействительным представления от 14.07.2020 N 03-03/2020-279.

Как следует из материалов дела, Прокуратурой Центрального района Санкт-Петербурга проведена проверка по обращению жителей многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д. 50, Лит.А, в отношении ООО «Ритуальная служба «Обряд» при осуществлении деятельности в нежилом помещении по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д. 50, Лит.А, пом.5-Н.

Заместителем прокурора Центрального района Санкт-Петербурга Обществу внесено представление от 14.07.2020 N 03-03/2020-279 об устранении нарушений федерального законодательства.

Согласно представлению от 14.07.2020 N 03-03/2020-279 прокуратурой установлен факт осуществления деятельности магазина ритуальных услуг Общества в нежилом помещении на первом этаже многоквартирного жилого дома, что запрещено нормами права и влечет нарушение прав граждан, проживающих в доме.

Не согласившись с представлением, Общество оспорило его в судебном порядке.

При вынесении решения суд учёл следующее:

1. Из материалов дела следовало, что ООО «Ритуальная служба «Обряд» по договору аренды нежилого помещения использует данный объект под офисное помещение в сфере ритуальных услуг (прием заказов).

2. Приказом Минстроя России от 03.12.2016 N 883/пр утвержден Свод правил 54.13330 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные», в соответствии с п. 4.10 которого в цокольном, первом и втором этажах жилого здания (в крупных и крупнейших городах* в третьем этаже) допускается размещение встроенных и встроенно-пристроенных помещений общественного назначения, за исключением объектов, оказывающих вредное воздействие на человека. Не допускается размещать, в том числе, учреждения и магазины ритуальных услуг. Таким образом, установлен запрет на размещение учреждений и магазинов ритуальных услуг в жилых зданиях.
3. Приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 28 августа 2013 года N 582-ст утвержден национальный стандарт «ГОСТ Р 51303-2013 Торговля. Термины и определения». Согласно указанному ГОСТу, магазин - это стационарный торговый объект, предназначенный для продажи товаров и оказания услуг покупателям, в составе которого имеется торговый зал или торговые залы, подсобные, административно-бытовые помещения и складские помещения.
4. Ритуальные услуги отнесены к бытовым услугам (ГОСТ 32609-2014). В разделе 2.3. данного ГОСТа указаны основные виды ритуальных услуг, среди них: агентские услуги (прием заказов), услуги по захоронению, подготовка тел умерших, транспортирование останков и праха умерших, организация и проведения обряда прощания, услуги по изготовлению предметов похоронного назначения. Таким образом, законодательно разделены виды оказываемых ритуальных услуг. В арендуемом помещении осуществляется прием заказов, но не оказываются иные виды ритуальных услуг.
5. Как видно из представленных материалов, в арендуемом помещении Общество осуществляет прием и оформление заказа, как на организацию похорон, так и осуществляет прием и оформление заказа на приобретение похоронных принадлежностей, что является деятельностью по оказанию услуги, но не деятельностью по продаже товара.
6. В месте приема заказа размещены каталоги и образцы товара, они не продаются и не выносятся из помещения.
7. Согласно ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС. Ред. 2) основным видом деятельности ООО «РС Обряд» является организация похорон и представление связанных с ними услуг (код 96.03).
8. В п. 4.10 «СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003» установлен запрет на размещение в жилом здании учреждений и магазина ритуальных услуг, то есть розничная продажа товара. ООО

«РС «Обряд» в арендуемом помещении по ул. Фурштатская, д. 50, лит. А, оказывает услуги по оформлению приема заказа на ритуальные услуги.

9. ООО «РС «Обряд» не осуществляет торговую деятельность, а оказывает услуги по приему заказа. Арендуемое помещение не оборудовано торговыми и подсобными помещениями, а также отсутствуют помещения для приема, хранения товаров и подготовки их к продаже. Таким образом, арендуемое помещение не характеризуется признаками магазина, установленными действующим законодательством РФ.
10. В настоящее время законодательством не установлены ограничения и запреты на размещение офисных помещений по приему заказов на ритуальные услуги в МКД.

Решение суда:

Признать недействительным представление Прокуратуры Центрального района Санкт-Петербурга от 14.07.2020 N 03-03/2020-279 об устранении нарушений федерального законодательства.

Материалы дела доступны по ссылке:

<https://kad.arbitr.ru/Card/f6fbc0d0-6057-4439-a8bf-51c7b8cf4171>

ПРИМЕР 2. Имеется только продажа товаров ритуального назначения. Отсутствуют помещения для санитарно-гигиенической и санитарно-косметической подготовки умерших к похоронам (где проводится омовение тела, бальзамирование, нанесение специальной и гражданской косметики), траурные залы для проведения церемоний прощания, трапезные.

Фабула дела:

Общество с ограниченной ответственностью «Военно-Ритуальная Компания» (далее - заявитель, Общество) обратилось в Арбитражный суд Тамбовской области с заявлением к Управлению государственного жилищного надзора Тамбовской области (далее - Управление, административный орган) о признании незаконным предостережения N 54 от 11.06.2021 г. о недопустимости нарушения обязательных требований.

Как следует из материалов дела, во исполнение обращения депутата Тамбовской городской Думы Тамбовской области Александрова А.Р. прокуратурой Октябрьского района г. Тамбова проведена проверка законности размещения магазинов ритуальных услуг, в частности в многоквартирном доме (МКД) N 55 по ул. Чичканова г. Тамбова.

В процессе проведения проверки прокуратурой Октябрьского района г. Тамбова было установлено, что ООО «ВРК» по адресу, г. Тамбов, ул. Чичканова, д. 55 осуществляет деятельность по реализации товаров ритуального назначения.

Посчитав, что данные действия Общества привели к нарушению пункта 1.4 «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. N 170 (далее - Правила N 170), пункта 4.10 «СП 54.13330.2016. Свод Правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003», утвержденных приказом Минстроя России от 03.12.2016 г. N 883/пр в части размещения магазина ритуальный услуг в помещении МКД, что ухудшает условия проживания граждан в соседних жилых помещениях, негативно отражается на гражданах, проживающих в указанном доме, прокурором Октябрьского района г. Тамбова Антоновым С.В. 30.03.2021 г. вынесено представление N 02-01-28-2021 об устранении нарушений законодательства о санитарном благополучии человека.

На основании указанного представления прокурора Октябрьского района г. Тамбова Управление выдало ООО «ВРК» предостережение N 54 о недопущении нарушения обязательных требований.

ООО «ВРК» не согласилось с указанным предостережением. Свое требование Общество мотивировало тем, что оспариваемое предостережение вынесено неуполномоченным органом; положения СП 54.13330.2016 к спорным правоотношениям не применимы; Общество на первом этаже указанного МКД не предоставляет ритуальные услуги.

При вынесении решения суд учёл следующее:

1. Из материалов дела следует, что в проведенной Прокуратурой Октябрьского района г. Тамбова проверкой был выявлен факт реализации в магазине, расположенном по адресу г. Тамбов, ул. Чичканова, д. 55 товаров ритуального назначения.
2. Вместе с тем, в материалах дела отсутствуют доказательства того, что по указанному адресу заявителем оказывались именно ритуальные услуги, перечень которых поименован в ГОСТ 32609-2014.
3. Согласно пунктам 2.1.4 - 2.16 ГОСТа 32609-2014 «Межгосударственный стандарт. Услуги бытовые. Услуги ритуальные. Термины и определения.» под ритуальными услугами понимается результат непосредственного взаимодействия исполнителя и потребителя, а также деятельности исполнителя по погребению останков, праха умерших или погибших, проведению похорон, содержанию мест захоронений.

4. Под ритуальными услугами следует подразумевать похоронные и мемориальные услуги.
5. Обрядовые похоронные услуги - результат деятельности исполнителя, направленной на удовлетворение потребностей потребителя в проведении обрядовой церемонии погребения останков человека в соответствии с религиозными, национальными обычаями и традициями.
6. К обрядовым похоронным услугам относятся такие услуги, как ритуальное омовение и облачение, организация прощания и отдание почестей, организация поминальных трапез и т.д.
7. Мемориальные услуги - результат деятельности исполнителя, направленной на удовлетворение потребностей потребителя в сохранении памяти об умерших или погибших и содержание мест захоронений.
8. К мемориальным услугам относятся: проведение мероприятий по сохранению памяти, организация траурных митингов, приуроченных к годовщине смерти или гибели, создание и ведение Книг памяти, создание и демонстрация информационных материалов, увековечивающих память об умерших или погибших.
9. При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что оспариваемое предостережение было вынесено Управлением преждевременно, в отсутствие к тому необходимых доказательств; нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской деятельности.

Решение суда:

Заявление Общества с ограниченной ответственностью «Военно-Ритуальная Компания» г. Тамбов удовлетворить.

Признать недействительным предостережение Управления государственного жилищного надзора Тамбовской области от 11.06.2021 N 54, выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Военно-Ритуальная Компания» г. Тамбов о недопустимости нарушения обязательных требований.

Материалы дела доступны по ссылке:

<https://kad.arbitr.ru/Card/2d5c18f5-3afd-420f-a771-2280fb2406b3>

*СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА С НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ ИСХОДОМ ДЛЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ*

ПРИМЕР 1.

Фабула дела:

Муниципальное образование город Пермь в лице администрации города Перми (далее - истец, Администрация) обратилось в Арбитражный суд Пермского края к индивидуальному предпринимателю Трегубовой Наталии Геннадьевне (далее - ответчик, предприниматель) с иском об обязанности предпринимателя в течение 10 дней с момента вступления решения суда в законную силу прекратить осуществление деятельности по предоставлению ритуальных услуг в принадлежащем ей на праве собственности нежилом встроенном помещении, расположенном в цокольном этаже многоквартирного жилого дома по адресу: г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Вильямса, д. 4а.

В случае неисполнения предпринимателем решения суда в течение 10 дней с момента вступления решения суда в законную силу взыскать с предпринимателя в пользу Администрации неустойку в размере 5000 руб. за каждый день просрочки исполнения решения суда

Решением Арбитражного суда Пермского края от 28.06.2021 исковые требования удовлетворены полностью.

Не согласившись с принятым решением, ответчик обратился с апелляционной жалобой, в соответствии с которой просит названное решение отменить, в иске отказать. Заявитель жалобы настаивает на том, что в похоронном агентстве «Ангел Скорби» осуществляется только прием и оформление заказов (как на организацию похорон, так и приобретение похоронных принадлежностей, изготовление и установку памятников), что является деятельностью по оказанию услуги, но не деятельностью по продаже товара; в месте приема заказа размещены каталоги и образцы товара, сами товары не продаются и не выносятся из данного помещения.

При вынесении решения суд учёл следующее:

1. Уполномоченным должностным лицом администрации Орджоникидзевского района г. Перми в связи с поступившим обращением гражданина о прекращении работы агентства ритуальных услуг «Ангел Скорби» произведено обследование территории Орджоникидзевского района г. Перми, в ходе которого установлено, что в принадлежащем ответчику нежилом помещении цокольного этажа дома по вышеназванному адресу осуществляется торговля похоронными принадлежностями (гробы, венки, ленты и т.д.) и надгробными сооружениями (кресты, памятники и т.п.).
2. Результаты осмотра зафиксированы в акте осмотра территории Орджоникидзевского района от 20.01.2021.

3. Из представленных в материалы дела доказательств судами установлено и сторонами не оспаривается, что здание по адресу: г. Пермь, ул. Вильямса, дом 4а, является многоквартирным жилым домом; на цокольном этаже данного дома в помещениях, принадлежащих предпринимателю на праве собственности, находится агентство ритуальных услуг «Ангел скорби».
4. Приводимые в апелляционной жалобе доводы о том, что в принадлежащем предпринимателю нежилом помещении осуществляется только прием заказов, опровергаются материалами дела, в том числе актом осмотра территории Орджоникидзевского района от 20.01.2021.
5. Оценив представленные в дело доказательства в совокупности с пояснениями сторон, учитывая, что действующее законодательство не допускает размещения на цокольном этаже МКД учреждений и магазинов ритуальных услуг, суд апелляционной инстанции соглашается с выводами суда первой инстанции об обоснованности требований Администрации.
6. При этом, как верно отметил суд первой инстанции, не имеет правового значения тот факт, какие конкретно услуги оказываются ответчиком в спорном нежилом помещении. Исходя из содержания изложенных выше положений действующего законодательства, услуги по приему заказов от населения на организацию похорон относятся к ритуальным услугам. Факт размещения в спорном помещении образцов похоронной продукции с указанием стоимости такой продукции не оспаривается ответчиком. Согласно распечатке (скриншоту) интернет-страницы похоронного агентства «Ангел Скорби», агентством предоставляется полный спектр ритуальных услуг и ритуальных принадлежностей.
7. Указанные обстоятельства ответчиком не опровергнуты.
8. Довод жалобы о том, что истцом не приведено доказательств негативного влияния деятельностью ответчика на психическое и физическое состояние здоровья населения, обоснованно отклонен судом первой инстанции, как не имеющий правового значения для рассматриваемого спора.

Решение суда:

Решение Арбитражного суда Пермского края от 28 июня 2021 года по делу N А50-7422/2021 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Материалы дела доступны по ссылке:

<https://kad.arbitr.ru/Card/552ce019-397f-484f-9141-91fa7c9a6ec2>

ПРИМЕР 2.

Фабула дела:

Администрация Ленинского района города Томска (далее - Администрация) обратилась к индивидуальному предпринимателю Петровой Ларисе Владимировне (далее - ИП Петрова Л.В.), индивидуальному предпринимателю Дашевской Татьяне Николаевне (далее - ИП Дашевская Т.Н.) с заявлением о запрете размещения магазина ритуальных услуг в многоквартирном доме по адресу: г. Томск, пер. Дербышевский, 17.

Определением от 20.04.2021 Арбитражного суда Томской области принят отказ администрации от заявленных требований к ИП Петровой Л.В., в указанной части производство по делу прекращено.

Решением от 10.06.2021 Арбитражного суда Томской области, оставленным без изменения постановлением от 19.08.2021 Седьмого арбитражного апелляционного суда заявленные администрацией требования удовлетворены.

ИП Дашевская Т.Н. обратилась с кассационной жалобой. Считает, что в материалах дела отсутствуют доказательства наличия описанных депутатом Законодательной Думы Томской области многочисленных жалоб со стороны жителей Ленинского района города на нарушения в деятельности субъектов, занимающихся коммерческой деятельностью в сфере оказания ритуальных услуг; акты осмотра не являются допустимыми доказательствами; специальные санитарно-эпидемиологические правила для оказания ритуальных услуг соответствующими государственными органами не установлены, действуют общие правила безопасного осуществления предпринимательской деятельности; материалы дела не содержат доказательств негативного воздействия на психическое состояние граждан и детей, проживающих в данном многоквартирном доме, размещением магазина ритуальных услуг.

При вынесении решения суд учёл следующее:

1. Из представленных в материалы дела доказательств установлено и сторонами не оспаривается, что здание по адресу: г. Томск, пер. Дербышевский, 17, является многоквартирным жилым домом; на первом этаже данного дома размещен магазин ритуальных услуг, деятельность в котором осуществляет ИП Дашевская Т.Н., а поскольку действующее законодательство не допускает размещения на первом этаже многоквартирного дома учреждений и магазинов ритуальных услуг, суды пришли к правильному выводу о наличии правовых

оснований для удовлетворения требований администрации о запрете деятельности магазина ритуальных услуг.

2. Акт размещения в спорном помещении образцов похоронной продукции и ее демонстрации в выставочном зале помещения (гробы, траурные венки, кресты на могилу, другая ритуальная атрибутика) с указанием стоимости такой продукции не оспаривается ответчиком.
3. Довод подателя жалобы о недоказанности осуществления деятельности ИП Дашевской Т.Н. по оказанию ритуальных услуг в спорном помещении и том, что представленный акт осмотра нежилого помещения от 29.04.2021 является недопустимым доказательством, судом округа отклоняется.
4. Судами дана надлежащая оценка представленным в материалы дела доказательствам осуществления деятельности ответчиком по спорному адресу. Так, в частности акт осмотра нежилого помещения от 29.04.2021 подписан ответчиком без замечаний и возражений. К акту приложены фотоматериалы, в соответствии с которыми подтверждаются обстоятельства оказания ритуальных услуг по указанному адресу ИП Дашевской Т.Н.
5. На фотографиях «уголка потребителя» размещена информация о юридическом лице, осуществляющем деятельность по оказанию ритуальных услуг. Данные доказательства ответчиком не опровергнуты.
6. Довод предпринимателя о том, что администрацией не приведено доказательств негативного влияния деятельностью ответчика на психическое и физическое состояние здоровья населения, обоснованно отклонен судом апелляционной инстанции, как не имеющий правового значения для рассматриваемого спора, поскольку само по себе размещения магазина ритуальных услуг в жилых многоквартирных домах запрещено на законодательном уровне. Нарушение законодательства в сфере санитарно-эпидемиологическом благополучии населения нарушает права граждан на нормальные условия проживания, представляет угрозу их здоровью в будущем (статьи 1065 ГК РФ). Конституционное право граждан на отдых, жилище и благоприятную среду обитания является неотчуждаемым и непосредственно действующим.

Решение суда:

Решение Арбитражного суда Томской области и постановление от 19.08.2021 Седьмого арбитражного апелляционного суда по делу N А67-9816/2020 оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

Материалы дела доступны по ссылке:

<https://kad.arbitr.ru/Card/487a7461-de51-4e04-bc3c-b4787f314848>

Если вам или вашему ритуальному/мемориальному бизнесу требуется квалифицированная юридическая помощь, можете обратиться к нам по электронным адресам:

Елизавета Потемкина: elisabeth.potyomkina@yandex.ru

Наталья Савченко: n.a.attorney@mail.ru

Мы в Instagram:

@e__potemkina

@uristrityal